

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 299/2536

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

โจทก์

โจทก์ร่วม

โจทก์

นางอรพินท์ เนติกฤษฎา

โจทก์

นายละเมียด มีเนตร กับพวก

จำเลย

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 216

ความว่า โจทก์ฎีกา เนื่องจากปรากฏว่าคำให้การชั้นสอบสวนของนายประพฤทธิ์ทองวงศ์ มีประเด็นสำคัญบางประการที่ศาลชั้นต้นยกขึ้นวินิจฉัยจึงขอส่งเอกสารคำให้การ ดังกล่าวเพื่อประกอบการพิจารณาคดี โปรดอนุญาต

หมายเหตุ ไม่ปรากฏว่าจำเลยทั้งสี่ได้รับสำเนาคำร้อง

โจทก์ฟ้องขอให้ศาลพิพากษาลงโทษจำเลยทั้งสี่ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83,84,288,289,91พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 6)พ.ศ. 2526 มาตรา 4 พระราชบัญญัติอาชญากรรม ฯลฯ มาตรา 7,8 ทวิ, 72,72 ทวิ คำสั่งคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 44 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2519 ข้อ 3,6,7

ระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้น นางอรพินท์เนติกฤษฎาผู้เสียหายยื่น
คำร้องขอเข้าเป็นโจทก์ร่วม ศาลชั้นต้น มีคำสั่งอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง แต่ให้ชั่งจำเลยทั้งสิ้นได้ในระหว่างอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา (อันดับ 68)

โจทก์ยื่นคำร้องนี้ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งส่งศาลฎีกาเพื่อ พิจารณาสั่ง (อันดับ 69)

คำสั่ง

ให้รับเอกสารตามคำร้องของ โจทก์ไว้ประกอบการพิจารณา

ให้รับเอกสารตามคำร้องของ โจทก์ไว้ประกอบการพิจารณา

(มงคล สระภูณ-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-สุนพ กীরติยุติ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ